CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Plateforme Ouvretaferme — ouvretaferme.org

Version du 1er octobre 2026, applicable à compter du 1er novembre 2026

ARTICLE 1 — ÉDITEUR ET OBJET

La plateforme Ouvretaferme (ci-après « la Plateforme ») est éditée par la société **OTF**, SAS au capital de 40 000 euros, dont le siège est situé 21, rue de Pagnat, 63450 Saint-Amant-Tallende, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 102 075 736, TVA intracommunautaire FR63102075736, représentée par Mme Émilie Guth, Présidente (ci-après « OTF »). Contact : contact@ouvretaferme.org. Hébergeur : OVH SAS, 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

La Plateforme est un logiciel en ligne destiné aux exploitations agricoles et aux collectifs qui les regroupent ou les accompagnent.

Elle couvre la planification et le suivi de production, la gestion des ventes, la facturation et la facturation électronique, la caisse, la comptabilité, la connexion bancaire, la gestion d'équipe, la communication avec les clients et l'hébergement de boutiques en ligne (ci-après « les Services »).

Les présentes conditions générales d'utilisation (« CGU ») régissent l'accès à la Plateforme et son utilisation.

Les modalités financières des Services payants sont régies par les conditions générales de vente (« CGV »).

Le traitement des données personnelles est décrit dans la politique de confidentialité et, pour les données traitées pour le compte des Structures, dans l'accord de traitement des données.

Ces documents forment ensemble le contrat entre OTF et l'utilisateur.

En cas de contradiction, les CGV prévalent pour les questions financières et l'accord de traitement des données pour les données personnelles traitées pour le compte des Structures.

ARTICLE 2 — DÉFINITIONS

— **Structure** : l'exploitation agricole, personne physique ou morale, ou le collectif lié à l'activité agricole (notamment association pour le maintien d'une agriculture paysanne, groupement d'agriculteurs biologiques, association de formation collective à la gestion, réseau agricole), pour lequel un espace est ouvert sur la Plateforme.

— **Utilisateur** : toute personne disposant d'un accès à l'espace d'une Structure.

— **Administrateur** : l'Utilisateur qui dispose des droits d'administration de l'espace de la Structure et qui a le pouvoir de l'engager.

— **Client de la Structure** : toute personne qui achète auprès de la Structure, notamment par sa boutique en ligne.

— **Données de la Structure** : les données saisies ou importées dans l'espace de la Structure.

ARTICLE 3 — ACCEPTATION ET PUBLIC CONCERNÉ

La Plateforme s'adresse aux professionnels agricoles, qui agissent pour les besoins de leur activité, ainsi qu'aux collectifs qui les regroupent ou les accompagnent (associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, groupements d'agriculteurs biologiques, associations de formation collective à la gestion, réseaux agricoles ou autres), qui agissent pour les besoins de leur objet.

Les particuliers (jardiniers, étudiants, porteurs de projet) et les établissements scolaires peuvent utiliser l'offre gratuite, sans usage commercial ; ils peuvent souscrire une offre payante dans les conditions des CGV.

L'article 13 s'applique aux utilisateurs qui n'agissent pas à des fins professionnelles, y compris aux collectifs qui sont dans ce cas.

L'acceptation des CGU est matérialisée par une case à cocher lors de la création du compte.

L'Administrateur déclare disposer du pouvoir d'engager la Structure.

L'utilisateur qui n'accepte pas les présentes conditions ne peut pas utiliser la Plateforme.

Celui qui refuse une nouvelle version peut exporter ses données et fermer son compte dans les conditions de l'article 11.

ARTICLE 4 — ACCÈS ET COMPTE

L'Utilisateur fournit des informations exactes et les tient à jour.

Ses identifiants sont personnels et confidentiels : toute utilisation effectuée avec ses identifiants est réputée faite par lui, sauf lorsqu'elle résulte d'une défaillance de sécurité imputable à OTF.

L'Administrateur gère les accès des autres Utilisateurs de la Structure et leurs droits, et répond de leur usage de la Plateforme.

OTF met en œuvre les moyens raisonnables pour assurer l'accessibilité de la Plateforme 24 h/24, sous réserve des opérations de maintenance, des mises à jour et des cas de force majeure.

Il s'agit d'une obligation de moyens.

Les interruptions programmées sont annoncées avec un préavis raisonnable.

La Plateforme évolue régulièrement. OTF peut ajouter, modifier ou retirer des fonctionnalités, moyennant un préavis de soixante jours lorsque le retrait porte sur une fonctionnalité figurant dans la description de l'offre souscrite par la Structure.

Un tel retrait ouvre droit aux remèdes prévus par les CGV.

OTF ne fournit pas d'assistance individuelle.

Une documentation en ligne est mise à disposition. L'accompagnement individuel est proposé dans le cadre de l'offre partenaire FRAB AuRA, dans les conditions des CGV.

ARTICLE 5 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

5.1 Plateforme et code source

Le logiciel Ouvretaferme est protégé par le droit d'auteur.

OTF concède à la Structure et à ses Utilisateurs un droit d'utilisation de la Plateforme, personnel, non exclusif et non cessible, pour la durée du contrat et pour les seuls besoins de l'activité de la Structure.

La marque et le nom de domaine Ouvretaferme ne peuvent être utilisés sans autorisation écrite.

Le code source est publié sous une licence publique qui en réserve l'usage à des services gratuits et sans exploitation commerciale des données.

Cette licence s'applique aux tiers qui réutilisent le code ; elle ne régit pas l'exploitation de la Plateforme par OTF.

Les relevés de prix, la bibliothèque de cultures et les autres résultats agrégés élaborés par OTF constituent des bases de données dont OTF est le producteur au sens de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle. Leur extraction ou leur réutilisation en dehors de la consultation prévue par les Services est interdite.

5.2 Données saisies par les utilisateurs

5.2.1 Les Données de la Structure restent sa propriété. Sous réserve des articles 5.2.2 à 5.2.4, OTF ne les traite que pour fournir les Services, sur les instructions de la Structure et dans les conditions de l'accord de traitement des données. Elle ne les cède ni ne les loue à des tiers.

5.2.2 **Fonctionnalités de mise en commun.** Certaines fonctionnalités reposent sur la mise en commun de données de plusieurs Structures : les relevés de prix, la bibliothèque de cultures, les paniers et prix au détail, et celles que la politique de confidentialité énumère. Chaque Structure qui active l'une de ces fonctionnalités y verse les données correspondantes et accède en retour aux résultats calculés à partir des données de l'ensemble des Structures participantes. L'activation est facultative, se fait fonctionnalité par fonctionnalité et relève du choix de l'Administrateur ; tant que la Structure n'a pas fait de choix, elle ne participe pas. L'activation emporte autorisation donnée à OTF d'intégrer les données de la Structure aux résultats. La Structure peut désactiver chaque fonctionnalité à tout moment depuis « Paramètres › Partage des données » : ses données cessent d'être prises en compte et elle n'accède plus aux résultats correspondants. La désactivation est sans incidence sur les autres Services.

5.2.3 **Suggestions automatiques.** Pour améliorer les Services, OTF élabore, à partir de l'identification des fournisseurs (numéro SIREN), des lignes des factures reçues, des libellés, des imputations comptables et des catégorisations saisis par les Structures, des suggestions automatiques (numéro de compte, catégorie, rapprochement) proposées à l'ensemble des Utilisateurs. Seules des correspondances agrégées sont conservées à cette fin. Une suggestion n'est proposée que si elle repose sur les données d'un nombre minimal de Structures fixé par la politique de confidentialité ; elle n'est jamais rattachée à une Structure identifiable et ne révèle aucune écriture d'une autre Structure. La Structure peut s'opposer à tout moment à l'utilisation de ses données à cette fin, depuis « Paramètres › Partage des données », sans incidence sur les Services, y compris sur les suggestions qui lui sont proposées.

5.2.4 **Statistiques.** Avec le consentement exprès de la Structure, donné séparément par l'Administrateur, OTF peut utiliser ses données de production et de vente pour élaborer des indicateurs agrégés relatifs à la production et à la commercialisation agricoles, qu'elle peut publier ou communiquer à des réseaux et organisations agricoles, à des organismes de recherche ou d'enseignement et à des autorités publiques. Le consentement est facultatif et son refus est sans incidence sur les Services. Il peut être retiré à tout moment depuis « Paramètres › Partage des données ».

5.2.5 **Garanties communes.** Les résultats issus des traitements visés aux articles 5.2.2 à 5.2.4 sont agrégés et anonymes et ne permettent pas d'identifier une Structure ou une personne. OTF s'interdit de publier un résultat calculé à partir d'un nombre de Structures inférieur au seuil fixé par la politique de confidentialité. Les valeurs extrêmes sont écartées avant le calcul. Le détail par Structure n'est conservé que le temps nécessaire au calcul, dans la limite fixée par la politique de confidentialité ; seuls les résultats agrégés sont conservés. Les données des Clients, des adhérents et des salariés de la Structure ne sont jamais utilisées à ces fins. OTF ne cède aucun de ces résultats à titre onéreux. La désactivation, l'opposition ou le retrait valent pour l'avenir et ne remettent pas en cause les résultats agrégés déjà publiés ou élaborés.

5.2.6 OTF agit en qualité de responsable de traitement pour les traitements visés aux articles 5.2.2 à 5.2.4, dans les conditions de la politique de confidentialité. Toute nouvelle utilisation des Données de la Structure pour le compte d'OTF fera l'objet d'une information préalable et, lorsque la loi l'exige, d'un nouveau consentement.

5.3 Relevés de prix — charte d'usage

Les relevés de prix publiés par OTF présentent des prix moyens constatés, agrégés et anonymes, à titre d'information. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation de prix : chaque producteur fixe librement ses prix. Il est interdit d'utiliser les relevés pour convenir, avec d'autres opérateurs, de prix ou de conditions de vente communs, ou pour se répartir des clients ou des territoires. Il est également interdit d'en extraire le contenu de manière automatisée ou systématique.

5.4 Partage avec un collectif

Une Structure peut se rattacher à un collectif qui utilise la Plateforme (réseau, groupement, association) et lui ouvrir des droits sur tout ou partie de ses données. Le collectif ne lit que ce que la Structure lui a ouvert. Pour les fonctionnalités de mise en commun propres à un collectif, l'administrateur du collectif voit quelles Structures contribuent et le nombre de

données saisies par chacune, jamais les données elles-mêmes. La Structure peut retirer un droit ou rompre le rattachement à tout moment. Le collectif utilise les données qui lui sont ouvertes pour les seuls besoins de son objet, sous sa responsabilité, et ne les communique pas à des tiers.

ARTICLE 6 — SERVICES GRATUITS ET PAYANTS

Certains Services sont accessibles gratuitement ; d'autres sont payants, par abonnement. L'offre « Essentiel » est gratuite ; les offres « Gestion », « Pilotage », « Communauté » et « Intégrale » sont payantes. Leur détail est présenté sur la page ouvretaferme.org/presentation/offres. À compter du **1er novembre 2026**, les Services des offres payantes sont soumis à abonnement dans les conditions des CGV. Les Utilisateurs sont informés au moins trente jours avant toute fin de gratuité d'un Service qu'ils utilisent.

Lorsqu'une Structure connecte à la Plateforme un compte ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement (Stripe, SumUp), OTF peut percevoir de ce prestataire une rémunération au titre de cette mise en relation. Cette rémunération est sans incidence sur les prix payés par la Structure et ne modifie pas les rôles définis à l'article 8.

ARTICLE 7 — DONNÉES PERSONNELLES

OTF traite en qualité de responsable de traitement les données nécessaires à la gestion des comptes, des abonnements et de la sécurité, ainsi que les données utilisées dans les conditions des articles 5.2.2 à 5.2.4. Ces traitements sont décrits dans la politique de confidentialité : https://www.ouvretaferme.org/static/ouvretaferme/main/document/politique-de-confidentialite.pdf

Pour les données que la Structure enregistre sur ses Clients, adhérents, fournisseurs et salariés, la Structure est responsable de traitement et OTF agit comme sous-traitant, dans les conditions de l'accord de traitement des données, qui fait partie intégrante des présentes : https://www.ouvretaferme.org/static/ouvretaferme/main/document/accord-de-traitement-des-donnees.pdf

Les prestataires auxquels OTF fait appel et la localisation des données figurent dans ces deux documents. Les données sont hébergées dans l'Union européenne ; les seuls transferts hors de l'Union, liés au paiement en ligne, sont décrits dans la politique de confidentialité.

ARTICLE 8 — BOUTIQUES EN LIGNE

Pour les boutiques en ligne, OTF agit en qualité d'hébergeur au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques. La Structure vend en son nom et pour son compte. Elle est seule responsable de ses offres, de ses prix, de ses contenus et de ses relations avec ses Clients.

À ce titre, elle s'engage notamment à :

- publier ses propres conditions générales de vente, conformes au Code de la consommation (informations précontractuelles, droit de rétractation et ses exceptions applicables aux denrées périssables, garanties légales) ;
- désigner un médiateur de la consommation et en communiquer les coordonnées (art. L. 616-1 du Code de la consommation) ;
- respecter la réglementation applicable à ses produits (hygiène et sécurité des denrées, étiquetage, allergènes, traçabilité, mentions relatives au mode de production biologique) ;
- assurer seule les livraisons, remboursements et réclamations.

Les paiements des Clients sont encaissés sur le compte que la Structure a ouvert auprès du prestataire de services de paiement de son choix (Stripe, SumUp) et qu'elle a connecté à la Plateforme. La Structure contracte directement avec ce prestataire. OTF n'encaisse aucune somme pour le compte de la Structure et ne détient jamais les fonds de ses Clients.

Tout contenu manifestement illicite peut être signalé à contact@ouvretaferme.org. OTF peut retirer ou rendre inaccessible un contenu illicite ou contraire aux présentes, en informant la Structure de sa décision et de ses motifs. Point de contact unique pour les autorités et les utilisateurs (art. 11 et 12 du règlement 2022/2065) : contact@ouvretaferme.org.

ARTICLE 9 — OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

L'Utilisateur s'interdit notamment : d'utiliser la Plateforme à des fins illicites ou étrangères à l'activité de la Structure ; de porter atteinte à la sécurité ou au fonctionnement de la Plateforme ; d'accéder aux données d'une autre Structure ; de procéder à des extractions automatisées de la Plateforme en dehors des fonctions d'export et de l'interface de programmation (API) comprise dans son offre ; de céder ou de mettre ses accès à la disposition de tiers non autorisés.

Usages automatisés. La Plateforme est conçue pour être utilisée par des personnes. Toute interaction automatisée avec la Plateforme — robot, script, extension, agent logiciel, y compris lorsqu'il est piloté par un système d'intelligence artificielle — est interdite, qu'elle vise à consulter, saisir, extraire ou reproduire des données ou des contenus, et même lorsqu'elle est effectuée avec les identifiants d'un Utilisateur. Le seul accès automatisé autorisé est l'interface de programmation (API), dans les limites de l'offre souscrite et de sa documentation ; la Structure répond des outils tiers qu'elle y connecte. Les fonctions d'export restent à la disposition de la Structure pour ses propres données. OTF s'oppose, au sens des articles L. 122-5-3 et L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle, à toute fouille de textes et de données portant sur la Plateforme et ses contenus ; cette opposition est également exprimée par des moyens lisibles par machine. OTF peut bloquer sans préavis tout accès automatisé non autorisé et mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires pour l'empêcher.

Fonctions assistées par intelligence artificielle. Certaines fonctions, telles que la préparation des imports de fichiers comptables ou la lecture de factures et de tickets, s'appuient sur un service d'intelligence artificielle fourni par un prestataire mentionné dans l'accord de traitement des données. Seules les données nécessaires à la tâche demandée lui sont transmises ; elles sont hébergées dans l'Union européenne et ne servent pas à entraîner de modèle. Les résultats sont des propositions : l'Utilisateur les vérifie avant de les valider, et la Structure demeure responsable des écritures qu'elle enregistre.

La Plateforme est un outil. La Structure demeure responsable de l'exactitude des données qu'elle saisit, de ses déclarations fiscales et sociales et du respect de ses obligations comptables. Les fonctions de comptabilité ne se substituent pas à la mission d'un expert-comptable. La Structure exporte régulièrement ses données.

ARTICLE 10 — RESPONSABILITÉ

OTF est tenue d'une obligation de moyens. Elle ne répond pas des dommages indirects, ni de ceux qui résultent d'une faute de l'Utilisateur, du fait d'un tiers étranger à l'exécution des Services, d'une force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil ou d'une interruption des réseaux publics de communications électroniques. Pour les Services gratuits, sa responsabilité est limitée aux dommages causés par sa faute lourde ou dolosive. Pour les Services payants, les limitations prévues par les CGV s'appliquent. Aucune limitation ne s'applique en cas de faute lourde ou dolosive ou d'atteinte aux personnes.

OTF sauvegarde quotidiennement les Données de la Structure et conserve chaque sauvegarde pendant quinze jours. Ces sauvegardes servent à restaurer la Plateforme en cas d'incident ; elles ne constituent pas un service d'archivage. OTF répond, dans les limites du présent article et des CGV, de la perte de Données de la Structure résultant d'un manquement à cette obligation.

ARTICLE 11 — DURÉE, SUSPENSION, FERMETURE DU COMPTE

Les CGU s'appliquent pendant toute la durée d'utilisation de la Plateforme. L'Administrateur peut fermer le compte de la Structure à tout moment depuis la page « Fermer mon compte ». La fermeture ne donne lieu à aucun remboursement de l'abonnement en cours, sauf dans les cas prévus par les CGV.

En cas de manquement grave de l'Utilisateur, OTF peut, après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, suspendre l'accès ou fermer le compte. En cas d'atteinte à la sécurité de la Plateforme, d'usage manifestement illicite ou d'accès automatisé non autorisé au sens de l'article 9, la suspension peut être immédiate. Elle est alors motivée et notifiée.

Export et changement de fournisseur. La Structure peut exporter l'ensemble de ses données à tout moment, dans des formats structurés et couramment utilisés (dont CSV et FEC). Après la fermeture, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour les exporter. OTF lui apporte une assistance raisonnable pour transférer ses données vers un autre fournisseur, sans frais de changement de fournisseur, conformément au règlement (UE) 2023/2854 sur les données.

Archivage et suppression. À l'issue de ce délai, et sauf demande contraire de l'Administrateur, OTF conserve les Données de la Structure sous forme archivée, avec un accès restreint, pendant dix ans, durée maximale de conservation des documents comptables et des pièces justificatives, afin de permettre à la Structure de satisfaire à ses propres obligations. Pendant cette période, OTF lui restitue ses données sur simple demande. L'Administrateur peut demander à tout moment la suppression anticipée de l'archive ; elle intervient dans un délai de trente jours. Les données sont supprimées au terme de l'archivage, sous réserve des obligations légales de conservation qui s'imposent à OTF, notamment pour les données de caisse, dans les conditions décrites dans l'accord de traitement des données. La suppression est suspendue tant qu'un litige entre la Structure et OTF est en cours ou qu'une autorité en demande la conservation.

Arrêt de la Plateforme. Si OTF décidait de cesser définitivement l'exploitation de la Plateforme, elle en informerait les Administrateurs au moins trois mois à l'avance et maintiendrait les fonctions d'export pendant ce délai. Les abonnements en cours seraient remboursés au prorata de la période non exécutée.

ARTICLE 12 — MODIFICATION DES CGU

OTF peut modifier les CGU. Toute modification substantielle est notifiée aux Administrateurs par e-mail ou sur la Plateforme au moins trente jours avant son entrée en vigueur. Pendant ce délai, la Structure qui refuse la modification peut fermer son compte, avec remboursement de la part d'abonnement payée d'avance correspondant à la période restant à courir. La poursuite de l'utilisation après l'entrée en vigueur vaut acceptation. OTF peut également recueillir l'acceptation par une case à cocher lors de la connexion. Les modifications imposées par la loi ou par une autorité s'appliquent dès leur entrée en vigueur.

ARTICLE 13 — CONSOMMATEURS ET NON-PROFESSIONNELS

13.1 Les particuliers qui utilisent la Plateforme sans agir pour les besoins d'une activité professionnelle ont la qualité de consommateur. Ils bénéficient des dispositions du Code de la consommation qui leur sont applicables, y compris lorsque le Service est gratuit. En cas de souscription d'une offre payante, ils disposent d'un droit de rétractation de quatorze jours dans les conditions des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation. Après une réclamation écrite adressée à OTF, ils peuvent recourir gratuitement au médiateur de la consommation, conformément aux articles L. 611-1 et suivants du même code : Avenir Conso, 197, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris — www.avenir-conso.com.

13.2 Les personnes morales qui n'agissent pas à des fins professionnelles, notamment les établissements scolaires et les collectifs qui sont dans ce cas, ont la qualité de non-professionnel. Elles bénéficient des dispositions du Code de la

consommation applicables aux non-professionnels, notamment en matière de clauses abusives et de reconduction des contrats.

13.3 Pour les consommateurs et les non-professionnels, les stipulations de l'article 4 relatives à l'usage des identifiants et aux accès gérés par l'Administrateur, ainsi que les articles 10, 11 (suspension et fermeture par OTF) et 12, ne s'appliquent que dans la mesure permise par ces dispositions. Toute modification des CGU leur est notifiée et ne s'applique qu'après leur acceptation.

ARTICLE 14 — PREUVE ET DISPOSITIONS DIVERSES

Les enregistrements informatiques conservés par OTF dans des conditions raisonnables de sécurité (acceptation des CGU, version acceptée, horodatage, journaux de connexion et opérations effectuées) font preuve entre les parties, sauf preuve contraire. OTF archive chaque version des CGU avec sa date d'entrée en vigueur et la tient à disposition sur demande.

Si une stipulation des CGU est déclarée nulle ou inopposable, les autres stipulations conservent leur effet. Le fait pour OTF de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Les CGU sont rédigées en français ; en cas de traduction, la version française prévaut. Les CGU, les CGV, la politique de confidentialité et l'accord de traitement des données constituent l'intégralité de l'accord entre OTF et la Structure relatif à la Plateforme.

ARTICLE 15 — DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Les CGU sont soumises au droit français. Avant toute action au fond, les parties s'efforcent de résoudre leur différend à l'amiable : la partie la plus diligente notifie le différend par écrit à l'autre, qui dispose de trente jours pour y répondre. Cette phase ne fait pas obstacle aux demandes en référé ou aux mesures conservatoires. À défaut d'accord, le litige est porté devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Toutefois, lorsque la Structure a la qualité de commerçant ou de société commerciale, compétence expresse est attribuée au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.